

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2760/2548

นายไชยเชษฐ มະຈຸເຈີນ กับพวก
นางสาวสุนีย์ แซ่จั่ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง, มาตรา 1300, มาตรา 1367, มาตรา 1382

การที่จำเลยและมารดาครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สิน
มรดกมานานกว่า 30 ปี นับตั้งแต่ ป. เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่ และเมื่อ ล. เข้าเป็นผู้
จัดการมรดกของ ป. จำเลยก็ยังเป็นฝ่ายครอบครองที่พิพาทตลอดมานั้น ถือได้ว่า
จำเลยครอบครองแทนทายาทของ ป. ทุกคน เพราะยังไม่มี การแบ่งแยกที่ดินพิพาท
แก่ทายาทโดยชัดเจน แต่เมื่อ ล. ดำเนินการขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินพิพาทเพื่อแบ่งแก่
ทายาทของ ป. มารดาจำเลยซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของ ป. ปฏิเสธไม่ยอมรับที่ดินที่
แบ่งแยกให้โดยยืนยันต่อทายาทอื่นๆ ว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของตนแล้ว จะ
ไม่ยินยอมยกให้ใคร จึงเป็นการแสดงเจตนาเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือโดยชัดเจน
ว่าที่ดินพิพาทเป็นของตนแล้ว และเมื่อภายหลังจาก ก. รับโอนที่พิพาทจาก ล. ผู้
จัดการมรดกแล้ว ก. ไม่เคยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแต่อย่างใด
กลับปล่อยให้จำเลยเป็นฝ่ายครอบครองตลอดมา เมื่อจำเลยครอบครองที่ดินพิพาท
โดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของนับจนถึงวันที่โจทก์ทั้งสองได้รับโอนที่ดิน
พิพาทจาก ก. เกินกว่า 10 ปี ที่ดินพิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยตาม ป.พ.พ.
มาตรา 1382

การที่โจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินพิพาทมาจาก ก. โดยรู้ว่าจำเลยครอบครองทำ
ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาก่อนแล้ว จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นบุคคลภายนอก

ผู้สัจจธอันจะมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง การรับโอนที่ดินพิพาทของโจทก์ เป็นการทำให้จำเลยผู้อยู่ในฐานะอันจะจดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อนเสียเปรียบ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 21265 จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 21264 จำเลยได้บุกรุกที่ดินของโจทก์ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วโรงเรือน ศาลพระภูมิกออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสอง หากจำเลยไม่ยอมดำเนินการให้โจทก์ทั้งสองดำเนินการแทนโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และห้ามจำเลยพร้อมบริวารเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ทั้งสองอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 21265 และ 21264 เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 2667 เป็นกรรมสิทธิ์ของนางเปลื้อง มากเพชร ซึ่งขณะมีชีวิตอยู่ได้มอบที่ดินโฉนดเลขที่ 2667 ให้ให้นายเย็นและนางยุกซึ่งเป็นบิดามารดาของจำเลยครอบครองทำกิน นายเย็นและนางยุกได้ปลูกสร้างบ้านและศาลพระภูมิบนที่ดินและได้ทำประโยชน์โดยทำไร่และสวนในที่ดินทั้งแปลงตั้งแต่ปี 2514 ต่อมานางเปลื้องถึงแก่ความตาย เมื่อปี 2528 นางลมุล ตันตยาทร ผู้จัดการมรดก ได้ดำเนินการแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อยรวม 6 แปลง แล้วแบ่งให้แก่ทายาท โดยจำเลยได้รับที่ดินโฉนดเลขที่ 21264 นางกาญจนา บุรณะพิมพ์ ได้รับมรดกที่ดินโฉนดเลขที่ 21265 หลังจากนั้นจำเลยพร้อมกับบิดามารดา ยังคงครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ 21265 ติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว ที่ดินโฉนดเลขที่ 21265 ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย โจทก์ทั้งสองรับโอนที่ดินดังกล่าวโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนรั้ว ห้องน้ำ และศาลพระภูมิออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 21265 ห้ามมิให้จำเลยพร้อมบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ทั้งสองอีกต่อไป

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์ทั้งสองฎีกาประการแรกว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองแล้วหรือไม่ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 21265 เดิมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 2667 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางเปลื้อง มากเพชร นางเปลื้องเป็นมารดาของนางยุก แซ่จั่ว นางลมูล ตันตยาทร นางละมัย และนางเกี้ยว แซ่ตั้ง ส่วนจำเลยเป็นบุตรของนางยุก นางเปลื้องถึงแก่ความตายเมื่อปี 2518 ต่อมา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนางลมูลเป็นผู้จัดการมรดกของนางเปลื้อง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2528 นางลมูลได้ดำเนินการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2667 ออกเป็นแปลงย่อยรวม 6 แปลง เพื่อจะแบ่งให้แก่ทายาทของนางเปลื้องทุกคน จำเลยและนางยุกมารดาของจำเลยครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมานานกว่า 30 ปีแล้ว ตั้งแต่นางเปลื้องยังมีชีวิตอยู่แม้เมื่อนางลมูลเข้าเป็นผู้จัดการมรดกของนางเปลื้องจำเลยก็ยังคงเป็นฝ่ายครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา ซึ่งฟังได้ว่าเป็นการครอบครองแทนทายาทของนางเปลื้องทุกคน เพราะขณะนั้นยังไม่มี การแบ่งแยกที่ดินพิพาทให้แก่ทายาทโดยชัดเจน จนเมื่อนางลมูลดำเนินการขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2667 ออกเป็น 6 แปลง เพื่อจะแบ่งให้แก่ทายาทของนางเปลื้องดังกล่าว แต่นางยุกมารดาของจำเลยซึ่งเป็นทายาทคนหนึ่งของนางเปลื้องปฏิเสธไม่ยอมรับที่ดินที่แบ่งแยกให้ โดยอ้างยืนยันต่อทายา

อื่นๆ ของนางเปลื้องว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของตนแล้ว จะไม่ยินยอมยกให้ใคร อันเป็นการแสดงเจตนาเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือโดยชัดเจนว่าที่ดินพิพาทเป็นของตนแล้ว และเมื่อปรากฏว่าหลังจากนางกาญจนาจดทะเบียนรับโอนที่ดินพิพาทมาจากนางลมุลในฐานะผู้จัดการมรดก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2528 นางกาญจนาก็ไม่เคยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแต่อย่างใด กลับปล่อยให้จำเลยเป็นฝ่ายครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตลอดมา การครอบครองของจำเลยจึงเป็นการครอบครองโดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ นับถึงวันที่โจทก์ทั้งสองรับโอนที่ดินพิพาทมาจากนางกาญจนา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี ที่ดินพิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 แล้ว

ปัญหาข้อต่อมาว่า โจทก์ทั้งสองรับโอนที่ดินพิพาทมาจากนางกาญจนาโดยสุจริตหรือไม่ ได้ความว่า ก่อนที่โจทก์ทั้งสองจะรับโอนที่ดินพิพาทมาจากนางกาญจนาโจทก์ทั้งสองได้ไปตรวจดูที่ดินพิพาทก่อน ต่อมาในวันที่มีการรังวัดที่ดินพิพาทเพื่อจะซื้อขายกัน จำเลยได้ต่อว่าโจทก์ทั้งสองว่าซื้อที่ดินพิพาทมาได้อย่างไรโดยไม่สอบถามจำเลยก่อน เป็นนัยว่าโจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินพิพาทมาโดยมิชอบ ทั้งที่จำเลยเป็นฝ่ายครอบครองอยู่ ดังนั้นการที่โจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินพิพาทมาจากนางกาญจนา ทั้งที่รู้ว่าจำเลยครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทมาก่อนแล้ว เป็นการรับโอนที่ดินพิพาทมาโดยไม่สุจริต จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตอันจะมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง การที่โจทก์ทั้งสองรับโอนที่ดินจากนางกาญจนา จึงทำให้จำเลยผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อนแล้วเสียเปรียบ ตามที่จำเลยยกขึ้นเป็นขึ้นต่อสู้ไว้แล้วที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองจึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ประทับ ปิตินันต์-สมศักดิ์ เนตรมัย-สุภิญญา ชยารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>